重庆坤恒物流有限公司“7·3”一般道路交通事故调查报告

2024年7月3日5时41分左右，我区348国道1644公里处（成佳镇下油坊）发生一起车牌号为渝D*****的重型自卸货车与行人傅**发生碰撞的事故，事故致使行人傅**当场死亡，直接经济损失人民币67.84万元。

事故发生后，区级相关部门和成佳镇政府立即组织人员赶往现场开展救援。区交警大队对现场进行了勘查，对死者进行了死亡鉴定，对肇事车辆进行了技术鉴定。通过调查取证，区交警大队出具了《道路交通事故认定书》（第51030312024*******号）对事故进行了认定，将肇事司机龚**涉嫌交通肇事案移送公安机关立案侦查，并按省安办《关于做好一般道路交通安全生产责任事故调查处理工作的通知》（川安办函〔2019〕104号）的要求移送区应急管理局提请区政府成立事故调查组，对该起事故进行调查处理。

为查明事故原因、分清事故责任、落实整改措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第225号）等法律法规的规定，区政府于2024年8月20日成立以区应急管理局为组长单位，区纪委监委机关、区交通运输局、区公安分局、区总工会、

区交警大队和成佳镇政府为成员单位的重庆坤恒物流有限公司“7·3”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过询问有关当事人、查阅有关资料、实地查看事故现场和调阅司法技术鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）肇事车辆情况

发生事故的渝D*****红岩牌重型自卸货车，所有人为重庆坤恒物流有限公司。该车是由陈**（男，43岁，公民身份证号码510213**********）于2020年11月28日从他人处购买后继续挂靠在重庆坤恒物流有限公司。陈**与重庆坤恒物流有限公司就该车签订了《车辆服务合同》，约定车辆由陈**使用和运营，每年向重庆坤恒物流有限公司支付服务费5000元，车辆保险必须由重庆坤恒物流有限公司统一代为办理。2020年12月7日，重庆市公安局交通管理局为该车核发行驶证，车辆号牌:渝D*****，车辆类型：重型自卸货车，使用性质：货运，品牌型号：红岩牌CQ5316**********，车辆识别代号（VIN）:LZFF31**********，发动机号：18A002*****，核定载质量:

15370千克，检验有效期至2025年06月，车辆强制报废期限：2033年6月5日。2022年7月1日，重庆市綦江区交通运输局为该车核发《中华人民共和国道路运输证》（渝交运管字500222******号），业户名称：重庆坤恒物流有限公司，地址：重庆市**********，经营许可证号：500222******。该车已在中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司购买《机动车交通事故责任强制保险》（保险期限至2025年6月13日24:00）、《机动车商业保险》（保险期限至2025年6月1日24:00）。事故发生后，自贡市公安局交通警察支队贡井大队对该车安全技术性能进行了鉴定，经鉴定，渝D*****红岩牌重型自卸货车转向系、车身悬架的安全技术性能符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第6条之规定；制动系的安全技术性能符合《汽车制动系统修理竣工技术规范》（GB/T18274-2017）第4.3条及《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344-2016）表4之规定；前照灯的安全技术性能符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第8.5.1.1条之规定；行驶系的第三、四轴左、右轮胎花纹不相同，其安全技术性能不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）之规定；车辆的货箱高2170mm，大于该车公告的三种货箱高度方案：1050mm、1300mm、1500mm，经调查，为登记注册后由陈**于2023年底安排驾驶员龚**找一焊工私自加高处理（年检时临时更换符合高度要求的货厢）。

（二）事故当事人情况

1.肇事车辆驾驶员龚**，男，汉族，38岁，户籍所在地及现住址：四川省**********，机动车驾驶证号：510321**********，档案编号：510301******，初次领证日期：2008年3月18日，有效期限：2024年3月18日至长期，准驾车型：B2；自贡市交通运输局于2008年5月23日核发经营性道路货物运输驾驶员从业资格证，证号：510321**********，有效期：2020年7月13日至2026年7月12日。龚**为陈**雇佣为渝D*****重型自卸车驾驶员，事发时，其精神状态正常，未饮酒、吸毒和服用药物。经调取查询公安交警部门机动车违法记录，龚**近两年驾驶车辆累计存在31条交通违法违章记录，其中，2023年17条，2024年14条。

2.死者傅**，女，汉族，66岁，户籍地及现住址：四川省自贡市**********，公民身份号码：510321**********，在本次事故中死亡。经司法鉴定，傅**符合交通事故致骨盆毁损伤伴其内大血管断裂后导致失血性休克死亡。

（三）车属单位情况

1.公司基本情况。重庆坤恒物流有限公司，统一社会信用代码：915002**********，类型：有限责任公司，住所：重庆市綦江区**********，法定代表人：邓**，注册资本：陆佰万元整，成立日期：2020年10月20日，经营范围：许可项目

有普通货物、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）、汽车租赁，一般项目有仓储服务（不含化危品）；汽车销售。登记机关：重庆市綦江区市场监督管理局，营业期限：2010年10月20日至永久。该公司取得《道路运输经营许可证》（渝交运管许可字500222******号），证件有效期至2025年9月14日，发证机关：重庆市綦江区交通运输局，核发日期：2021年9月15日，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）。

2.安全生产从业资质情况。该公司取得工商营业执照和从事所属行业领域资质，主要负责人肖**、安全科长谭*、车技管理员颜**、安全员刘**参加了安全生产教育培训并考核合格。

3.组织结构情况。该公司《重庆坤恒物流公司从业人员名单》反映出其名下有货运车辆88台，《从业人员登记台账》反映出该公司车辆驾驶人员共88人，《员工花名册》反映出该公司管理人员7名，分别为总经理肖**，全面负责公司一切事务，安全科长谭*、安全员刘**共同负责安全生产工作，职业健康部长周*，财务人员杨**，内务人员刘**。

4.安全生产规章制度及操作规程建立情况。该公司制定了《安全生产责任制管理制度》《安全生产会议管理制度》《文件和档案管理制度》《安全生产费用提取和使用管理制度》《车辆技术管理制度》《车辆设施设备货物安全管理制度》

《安全培训和教育学习制度》《安全生产事故统计报告制度》《安全生产奖惩制度》《驾驶员管理制度》《卫星定位系统平台建设、维护及管理制度》《卫星定位系统车载终端安装、使用及维护制度》《卫星定位系统监控联络员岗位职责及管理制度》《效能违法动态信息处理和统计分析制度》《安全风险分级管控制度》《生产事故隐患排查治理制度》等16项安全生产规章制度，制定了《驾驶员岗位安全操作规程》《GPS管理员岗位操作规程》《装卸员岗位安全生产操作规程》等4项岗位操作规程。

5.安全生产责任落实情况。2024年1月1日，该公司印发《关于印发安全生产工作职责的通知》（坤恒〔2024〕009号），对总经理、安全科及安全科和安全管理人员、综合科及综合科科长、GPS管理人员、车辆设备管理人员、经营生产人员、财务人员、办公室人员、驾驶员等岗位和人员安全生产职责进行了明确。该公司以坤恒〔2024〕002号文件任命肖**为公司总经理，全面负责公司事宜；以坤恒〔2024〕003号文件任命谭*为安全科科长，成员有颜**、刘**（GPS监控人员）、刘**、周*；以坤恒〔2024〕004号文件任命颜**为车技管理员。该公司制定《安全生产领导小组组织机构》（坤恒〔2024〕001号），成立了安全生产领导小组，组成人员有总经理肖**、安全科科长谭*、车技科管理员颜**等7人，明确公司总经理为安全生产第一责任人（主要负责人），安全科长为安全生产第二

责任人。2024年4月，重庆市綦江区道路运输事务中心与重庆坤恒物流有限公司签订《綦江区道路运输企业2024年度安全生产工作目标责任书》，向重庆坤恒物流有限公司下达了2024年度安全生产控制、专项整治工作、安全生产管理等方面目标，其中包含“严控一次性1人以上的道路运输责任事故”、“营运车辆技术状况合格和营运车辆驾驶从业资格合格，安全行为和经营秩序”、“定期开展隐患排查，制定排查清单，实施精准排查，落实隐患整改五步闭环”、“对投入市场的车辆不准擅自改型”等重要内容。2024年1月，公司总经理肖**同安全科长谭*、车技科管理员颜**、安全员刘**等7名管理人员签订《二〇二四年度安全工作目标责任书》，明确了安全职责，下达了安全指标任务及考核办法，其中均包含“安全隐患排查治理率100%”的指标。2022年4月1日，肇事司机龚**入职该公司成为渝D*****红岩牌重型自卸货车驾驶员时，公司同他签订了《驾驶员安全责任书》，约定了“不发生翻车、死亡、重伤、火灾、机械事故、爆炸等事故”目标，同时约定甲方负有“层层落实安全责任，认真做好各项安全管理工作”、“做好车辆管理工作…每月进行一次车辆技术状况的普查…”、“积极开展检查和事故隐患的整改工作，抓好车辆例保检查，车辆月检和上路检查工作，发现危及行车安全的隐患，应采取切实有效的措施进行整改”等权利及责任，乙方负有“……切实做到遵章守纪，安全行车……”、“……自觉接受安全部门组织的车辆

技术状况检查，对存在的事故隐患，应自觉进行整改……”、“自觉遵守运输法律法规，掌握安全运输的基本知识…凡不符合运输安全技术条件和标准的车辆要立即停动或予以更新”等权利及责任。龚**对自觉接受教育培训、严格遵守公司生产规章制度和操作规程、安全文明驾车、做好车辆日常维护检查工作、不超速、不超载、不私自改装车辆等作出承诺。

6.安全生产投入保障情况。2024 年度按 2023 年实际营业收入 200 万元的 1.0%提取本年度安全生产经费 2 万元，至事故发生时已列支约 1.5 万余元。

7.安全生产教育培训情况。该公司制定了《安全培训、教育、宣传计划表（2024）》，拟定了每月对安全科工作人员及从业人员的培训内容。每月召开由总经理肖**主持、管理人员参加的安全领导小组学习会议，学习了习近平总书记关于安全生产重要论述及各级安全生产工作安排，传达了道路交通行业领域典型事故案例，对安全生产风险进行了研判，对安全生产工作进行了安排部署。每月召开由总经理肖**主持、管理人员和部分驾驶员参加的从业人员学习会，传达学习各级监管部门文件和会议精神。每月组织驾驶人员通过“驾安通”APP 开展了 3 学时的安全教育培训，培训了安全驾驶相关法律、法规及操作标准和规范、应急处置等内容。公司安全科组建了全体驾驶员的微信群，发送了交巡警提醒、通知、事故警示等消息。该公司《员工安全三级教育记录表》反映，2022 年 4 月 1 日，公司

对新入职的龚**进行了新入员工公司、安全科、车队安全三级教育，但学时记录为24小时不属实，且无教育人签名，日期有篡改痕迹。该公司《违章统计处罚表》反映，今年以来，公司GPS监控到超速共657人车次与疲劳驾驶41人车次，1月违章153人车次、2月违章（春节期间）37人车次、3月1违章78人车次、4月违章105人车次、5月违章121人车次、6月违章104人车次，其中，渝D*****货车驾驶员赵*、渝D*****货车驾驶员龚**、渝D*****货车驾驶员王**、渝D*****货车驾驶员赵***等人超速行为尤为严重，分别累计为105次、65次、57次、57次。肇事车辆驾驶员龚**驾驶渝D*****货车从1月到6月违章情况及公司处理情况分别是：1月超速违章11次，罚款100元；2月超速违章6次，警告；3月超速违章19次，罚款100元；4月超速违章4次，警告；5月超速违章13次，罚款100元；6月超速违章12次，罚款100元，一直以来居高不下。对于公安交警部门记录的龚**本年度14次违章记录，公司未对龚**作出惩戒、警示或加大教育培训力度等处理。

8.风险辨识管控情况。该公司对人、物、道路、环境、道路运输企业安全管理等5方面危险源及其具体表现进行了辨识，但未提出管控措施。公司每季度对生产和自然灾害风险进行了辨识和分析，提出了风险管控措施，明确了管控层级、责任部门和责任岗位。公司安全科刘**每月对危险源进行辨识，提出了可能导致的事故类型及主要防范措施，建立《车辆道路运输

安全风险辨识分级管控台账》。公司开展了车辆综合性能检测、技术等级评定并建立了档案。2024年6月14日，肇事车辆渝D*****红岩牌重型自卸货车在宜宾市川云机动车检测有限公司进行了二级安全技术检验，各项指标合格。2024年6月16日，该车辆在荣县开荣汽车维修部（个体工商户）进行了二级维护。

9.事故隐患排查治理情况。事故发生前，该公司制定了《重庆坤恒物流有限公司2023路检路查计划表》和《重庆坤恒物流有限公司2024路检路查计划表》，管理人员肖**、谭*、刘**等安全管理人员按计划对公司车辆开展周排查，将隐患情况、整改措施及时限和整改结果进行了记录，形成《隐患整改登记表》。根据公司提供的《车辆事故调查资料》《2024年度企业安全管理人员周排查表》和2023年12月13日在自贡市的《路检路查登记表》反映出，2023年12月13日，公司在自贡市对肇事车辆渝D*****红岩牌重型自卸货车进行了隐患排查，检查人员签名为谭*和刘**，检查记录记载未发现该车有隐患问题。2024年6月18日，谭*、刘**对该车进行车辆技术状况排查，发现其二级维护到期，整改措施为：电话通知驾驶员前往修理部做好保养，开具合格证，整改结果为当天已做好保养。2024年9月2日，事故调查组在向陈**作询问笔录时，陈**反映本人于2023年年底安排对该车货厢栏板进行了加高。2024年9月12日，事故调查组在向公司安全员刘**作询问笔录时，其反映2023年12月在自贡市对该车检查时发现了货车车厢加高的问题，

向陈**口头提出了不能非法加高、及时整改的要求，但未进行记录，也未下发整改通知单，后续也未督促整改，直至事故发生货厢改装加高的问题依然存在。依据交通运输部办公厅关于印发《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）的通知》（交办动〔2023〕52号）第三条“道路运输企业和城市客运企业存在下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患”之第（二）项“使用报废、擅自改装、拼装、检验检测不合格（含未在有效期内）以及其他不符合国家规定的车辆装备、设施设备等从事经营活动的”，该隐患为安全生产重大事故隐患。2024年以来直至本次事故发生，车辆驾驶员龚**每日填写《道路货物运输安全行车日志》，共记载4个问题，分别是车身脏2次、轮胎缺气1次、冷却液不足1次。

10.应急预案制定及演练情况。公司制定了生产安全事故应急预案并定期开展了演练。

二、事故基本情况

（一）事故现场情况

本次事故现场位于348国道1644公里200米路段（成佳镇下油房）T型路口处，道路为双向四车道，两侧各设一条辅道，道路中心由水马隔离，路口中心设置有移动信号灯，荣县往自贡方向路口左侧岔路通往成佳镇下油房。干燥沥青路面，路面完好，道路通畅。该路段限速50km/h，距荣县来车方向约100米处设置有大型汽车限速50km/h限速标志。事故发生时是凌晨，

天气晴，天色暗，有路灯照明，视线一般。

（二）道路交通事故认定情况

在本次事故中，龚**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行.....”、第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”、第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载.....”之规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条之规定，认定由龚**承担本次交通事故的全部责任，当事人傅**无责任。

三、事故发生经过及应急与善后处置情况

（一）事故发生经过、抢险救援情况

2024年7月3日，龚**驾驶渝D*****重型自卸货车装载废石料（核载15.5吨，实载约58吨），从荣县方向沿348国道往自贡方向行驶。5时41分许，车辆行驶至348国道1644公里200米（成佳镇下油坊）T型路口，在路口移动交通信号灯显示为红灯时，龚**驾车超速（经公安交警部门鉴定，事发时车速为64km/h）并闯红灯继续行驶，在行驶过程中，为避让从成佳镇下油坊方向驶出的车辆时车辆向右侧翻，将道路右侧同向行走的行人傅**碾压于路侧水沟内，造成傅**当场死亡，路侧房屋及屋内物品、路侧电信设备以及车辆受损。

（二）事故报告情况

事故发生后，成佳镇政府按规定向区委办公室、区政府办公室及区级相关部门进行了报告。

（三）善后处理情况

事故发生后，区级相关部门、成佳镇政府、区交警大队立即赶赴现场开展救援，对死者遗体进行收殓，并通知死者家属。死者遗体于2024年7月8日火化，7月10日下葬。死者家属情绪稳定，正在就赔偿事宜提起诉讼，无社会不稳定因素。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：1人死亡。

（二）直接经济损失：人民币67.84万元。

五、事故原因

（一）直接原因

渝D*****红岩牌重型自卸货车驾驶员龚**，驾驶载货超过核定载质量的机动车上道路超速行驶至事故发生处，且遇交通信号灯为红灯时继续通行，导致该车在行驶过程中为避让左侧来车时侧翻，将道路右侧同向行走的行人傅**碾压至路侧水沟内，致其当场死亡，故龚**的超速、超载、不按交通信号行驶等违法违章行为是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.车辆运营人陈**为实现肇事车辆多拉货、多盈利的目的，违法改装车辆结构、构造，加高车厢栏板，造成车辆在装满货

物后重心上移，加大了车辆侧翻事故风险，间接导致本次事故发生。

2.重庆坤恒物流有限公司事故隐患排查整治不到位，事故隐患排查治理不严不实，未发现和整改肇事车辆行驶系的第三、四轴左、右轮胎花纹不相同的隐患。对肇事车辆违规加高货厢栏板的隐患未如实记录且听之任之，不督促相关人员及时整改，致使肇事车辆渝 D*****红岩牌重型自卸货车一直“带病运行”，最终在事故发生瞬间侧翻，间接导致本次事故发生。

3.重庆坤恒物流有限公司安全生产培训和警示教育不到位，教育培训走过场、流于形式。肇事车辆驾驶员龚**在 2022 年 4 月 1 日入职当日的安全三级教育中，学时记录为 24 小时严重不符实际，且无教育人签名，日期有篡改痕迹。2024 年 1-6 月，龚**、赵*、赵**等驾驶员违法、违章驾驶行为尤为严重，公司仅按其规章制度《交通违法动态信息处理和统计分析制度》的规定对一月内 10 次以下的超速或疲劳驾驶行为进行了警告、第 11 次-30 次进行了罚款 100 元，未对公安交警记录的肇事驾驶员龚**的违法、违章行为进行处理，致使违法、违章行为付出的代价低，惩戒与警示教育收效甚微，聊胜于无，故该公司违法、违章驾驶的人数与次数一直居高不下，间接导致本次事故发生。

六、事故性质

经调查认定，在贡井区“7·3”道路交通事故中，重庆坤恒物流有限公司安全生产主体责任落实不到位，间接导致本次事故

的发生，对事故发生负有不可推卸责任，故贡井区“7·3”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

七、责任认定和处理建议

（一）司法机关追究刑事责任人员

龚**，政治面貌群众，渝D*****红岩牌重型自卸货车驾驶员，安全意识淡薄，在驾驶渝D*****红岩牌重型自卸货车时违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、第四十二条第一款、第四十八条第一款的规定，超速、超载且闯红灯，直接导致本次事故发生，对本次事故的发生负有主要直接责任，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款“违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证”和《中华人民共和国刑法》第一百三十三条“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑”之规定，已由公安交警部门依法移送起诉追究其刑事责任。

（二）事故责任人员

1.陈**，政治面貌群众，渝D*****红岩牌重型自卸货车实际运营人，安全意识淡薄，为实现超载盈利的目的，违法加高渝

D*****红岩牌重型自卸货车车厢栏板，致使车辆在满载时重心上移，改变了车辆安全技术条件，加大了肇事车辆在紧急情况下侧翻的风险，存在重大安全事故隐患，间接导致事故发生，对本次事故负有重要管理责任，其行为违反《中华人民共和国道路运输条例》第三十条“客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营”的规定，建议由区交通运输局将其违法行为抄告车籍所在地交通运输管理部门依法处理。

2.谭*，重庆坤恒物流有限公司安全科科长，政治面貌群众，履行安全生产管理人员职责不到位，安全隐患排查治理工作和安全生产教育培训工作落实不到位，未发现和督促整改肇事车辆行驶系的第三、四轴左、右轮胎花纹不相同的隐患，未制止和督促整改肇事车辆违规加高货厢栏板的重大隐患；组织对肇事司机龚**的入职三级教育培训中，学时、培训人员等记录不实。对公司所属车辆的驾驶人员违法、违章行为及处理效果未做进一步分析，未提出加强或改进违法、违章行为惩戒与警示教育管理措施的建议，以消除或降低违法、违章驾驶行为，致使肇事司机长期存在违法、违章驾驶行为，肇事车辆也长期“带病运行”，间接导致本起事故的发生，对本次事故的发生负有一般管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以

及安全生产管理人员履行下列职责”之第二项“组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录生产教育和培训情况”、第五项“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”、第六项“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”和第二十六条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责”的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年改入百分之二十以上百分之五十以下的罚款.....”的规定给予其行政处罚。

3.肖**，政治面貌群众，重庆坤恒物流有限公司安全主要负责人，履行主要负责人职责不到位，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划不力，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的工作不力。未建立健全有效机制以加强对本公司车辆驾驶人员安全驾驶行为的管理，现有制度对违法、违章行为的惩戒与警示收效甚微，致使违法、违章驾驶行为付出代价低，本公司所属车辆的驾驶人员违法、违章驾驶行为居高不下，肇事车辆驾驶员龚**安全意识淡漠，在事故发生时存在超速、超载、

闯红灯等多项违法、违章行为；未发现和督促整改肇事车辆行驶系的第三、四轴左、右轮胎花纹不相同的一般事故隐患、违规加高货厢栏板的重大事故隐患，致使肇事车辆长期超载、改变了固有安全技术条件，间接导致本次事故发生，对本次事故的发生负一般领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责”之第二项“组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程”、第三项“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”、第五项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故 的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款”之第一项“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定给予其行政处罚。

（三）事故责任单位

重庆坤恒物流有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育培训、隐患排查治理工作不到位，未落到实处。未采取有效措施加强违法、违章驾驶行为的惩戒和警示教育，消除或降低公司所属车辆的驾驶人员的违法、违章行为，致使公司所属车辆驾驶员违法、违章驾驶行为居高不下，肇事车辆驾驶

人员龚**入职三级安全教育培训记录不实，安全意识淡薄，存在长期与多项违法、违章驾驶行为；未及时发现与纠正肇事车辆驾驶人员龚**不安全操作行为，未发现和督促整改肇事车辆的生产安全事故隐患，致使肇事车辆长期超速、超载且改变了固有安全技术条件，间接导致本次事故发生，对本次事故的发生负重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实”、第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”和第四款“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”、第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患...”、第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程”的规定。建议由贡井区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责

任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款”之第一项“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”的规定给予重庆坤恒物流有限公司行政处罚。

八、防范措施建议

（一）重庆坤恒物流有限公司要深刻汲取事故教训，强化安全生产主体责任落实，结合公司实际情况采取有效措施加强对车辆及其驾驶人员的监管，特别是抓住驾驶员这个关键群体，针对性建立一套切实可行的隐患排查治理与安全教育培训机制，管控好道路交通违法违章行为，有效防范类似事故发生。

（二）负有安全监管职责的部门要举一反三，组织对我区运输企业开展有针对性的专项检查，特别是要加强类似企业的监督，督促道路运输企业对车辆及其驾驶员切实履行监管职责，将安全生产教育培训制度、安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度落到实处，加强违法违章行为的警示教育与处理、处置，有效防范类似事故发生。